

SURAT PERINTAH KERJA

tentang

Pemeliharaan Automatic Weather Station Tahun 2024

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Nomor PT PLN NP UP PAITON : PTB99U/SPK/061/UPPTN/2024
Nomor KOPKAR USAHA BAKTI : 1292/KKUB/VIII/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, di Paiton, kami yang bertanda tangan dibawah:

- I. **PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton**, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142 Paiton – Probolinggo , yang dalam hal ini diwakili oleh **DWI JULI HARSONO** dalam kedudukannya selaku **Senior Manager**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Kopkar Usaha Bakti**, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km.137, Paiton, Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili oleh **ABU CHOIR** dalam kedudukannya selaku **General Manager**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Kopkar Usaha Bakti**, selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Surat Perintah Kerja ini, pernyataan berikut mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan dan/atau atas penyelesaian Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa.
- (2) **Berita Acara Penyelesaian Masa Pemeliharaan** adalah Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PIHAK KESATU yang menyatakan bahwa Masa Pemeliharaan telah berakhir.
- (3) **Blacklist (Daftar Hitam)** adalah jenis sanksi yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan melakukan Wanprestasi sebagai akibat dari keputusan Surat Perintah Kerja, berupa tidak diperbolehkannya mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN NP dan PT PLN (Persero) Grup dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja.
- (4) **Bulan** adalah perhitungan hari sejumlah 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) **Direksi Pekerjaan** adalah **Manajer Pemeliharaan-1** PIHAK KESATU.
- (6) **Hari Kalender** adalah semua hari dalam sebulan termasuk akhir pekan dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
- (7) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat dikurangi hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
- (8) **Jasa** dalam Surat Perintah Kerja ini meliputi jasa **Pemeliharaan Automatic Weather Station Tahun 2024** yang diatur secara rinci dalam Lampiran Surat Perintah Kerja ini.
- (9) **Jaminan Masa Pemeliharaan** adalah jaminan kelaikan hasil Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, berupa Surat Pernyataan Garansi Pekerjaan.
- (10) **Minggu** adalah perhitungan hari sejumlah 7 (tujuh) hari kalender.
- (11) **Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa** adalah satuan kerja dari PIHAK KESATU yang bertugas untuk memeriksa kualitas Pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

- (12) **Pekerjaan** adalah Pengadaan **Pemeliharaan Automatic Weather Station Tahun 2024**, yang di dalamnya mencakup pengadaan Jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja.
- (13) **Surat Perintah Kerja** adalah Surat Perintah Kerja ini termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan lampiran-lampirannya.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja.
- (2) Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas Pengadaan Jasa, dengan detail Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Perintah Kerja.
- (3) Lingkup Pekerjaan lain-lain yang belum disebut dalam Pasal dan Lampiran Surat Perintah Kerja ini, namun termasuk dalam lingkup Pekerjaan berdasarkan RKS, *Term of Reference* (TOR), beserta hasil klarifikasi antara PARA PIHAK, WAJIB dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 HARGA PEKERJAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 206.935.414 (Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dalam 10 (sepuluh) bulan atau Rp. 20.693.541 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) setiap bulan/periode**, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- Sedangkan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah harga Pekerjaan di site PIHAK KESATU, biaya *consumable material*, biaya atas alat-alat/tools yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, biaya tenaga kerja/personil, biaya pengangkutan peralatan untuk tenaga kerja/personil, biaya transportasi tenaga kerja/personil, dan seluruh pajak-pajak yang berlaku.
- (2) Harga Pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja ini menggunakan sumber **Anggaran Operasi tahun 2024**.
- (3) Harga Pekerjaan adalah tetap atau tidak berubah (*lumpsum fixed price*) sampai dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selesai melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga Pekerjaan dan/atau tambahan biaya apapun, walaupun terjadi kenaikan harga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja, kecuali terjadinya kenaikan harga tersebut atas persetujuan/penetapan dari Pemerintah.

Pasal 4 WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Tempat penyerahan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan hasilnya diserahkan kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan di area kerja PIHAK KESATU.
- (2) **Pelaksanaan pekerjaan jasa selama 10 (Sepuluh) bulan, dimulai sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 20 Juni 2025.**
- (3) Penyerahan pekerjaan jasa setiap periodenya dilaksanakan paling lambat sesuai tabel berikut :

Periode ke-	Jangka Waktu	Levering penyerahan pekerjaan
1	21 Agustus 2024 - 20 September 2024	30 September 2024
2	21 September 2024 – 20 Oktober 2024	30 Oktober 2024

3	21 Oktober 2024 – 20 November 2024	30 November 2024
4	21 November 2024 – 20 Desember 2024	30 Desember 2024
5	21 Desember 2024 – 20 Januari 2025	30 Januari 2025
6	21 Januari 2025 – 20 Februari 2025	02 Maret 2025
7	21 Februari 2025 – 20 Maret 2025	30 Maret 2025
8	21 Maret 2025 - 20 April 2025	30 April 2025
9	21 April 2025 - 20 Mei 2025	30 Mei 2025
10	21 Mei 2025 - 20 Juni 2025	30 Juni 2025

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun libur hari besar dan/atau libur nasional maupun internasional lainnya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Penyerahan Pekerjaan, WAJIB dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Surat Pengantar Penyerahan Jasa dalam 4 (empat) rangkap;
 - Copy Surat Izin Kerja/*Working Permit/Safety Permit*;
 - Laporan Pekerjaan dan dokumentasi Pekerjaan;
 - Absensi Tenaga Kerja PIHAK KEDUA yang di tandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - Copy Surat Perintah Kerja.
- (6) PIHAK KESATU berhak menolak penyerahan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA apabila waktu penyerahannya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan Surat Perintah Kerja. Namun apabila PIHAK KESATU bersedia menerima hasil Pekerjaan berikut dokumen penyerahannya dimaksud, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda keterlambatan sesuai Surat Perintah Kerja.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Pekerjaan akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA **setiap periode sebesar Rp. 20.693.541 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)**, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh PIHAK KESATU dan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen permintaan pembayaran secara benar dan lengkap kepada PIHAK KESATU.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran bermaterai Rp 10.000,00 ditujukan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri :
- Copy Surat Permintaan Pembayaran;
 - Kuitansi sebanyak 3 (tiga) rangkap, lembar pertama bermaterai Rp 10.000,00;
 - Faktur Penjualan (invoice) dalam 2 (dua) rangkap;
 - Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) sebanyak 5 (lima) rangkap;
 - Lembar Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-NOFA);
 - Copy PKP dan NPWP;
 - Copy Bukti Transfer Gaji Bulanan dan Slip Gaji Karyawan;
 - Copy Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
 - Copy Bukti Pembayaran THR (khusus tagihan periode ke-8);
 - Copy Bukti Pembayaran Kompensasi Pesangon (khusus tagihan periode ke-10);
 - Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, termasuk perhitungan jumlah hari keterlambatan (bila ada keterlambatan);
 - Copy Surat Perintah Kerja;
- (3) Biaya-biaya yang timbul pada Bank PIHAK KEDUA sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perintah Kerja ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan /transfer setiap hari kerja melalui :
- BANK : **BNI**
 - Nomor Rekening : **0043400464**
 - Atas Nama : **Kopkar PT PLN Persero Sektor Paiton Koperasi**

Pasal 6
SANKSI / DENDA

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Pekerjaan sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari **Harga Pekerjaan tiap Periode** untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari **Harga Pekerjaan tiap Periode**, kecuali apabila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan PIHAK KESATU.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan Pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja, PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini, serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.
Namun apabila PIHAK KEDUA masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan PIHAK KESATU menyetujui, maka PIHAK KEDUA tetap dianggap terlambat dan dikenakan sanksi / denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tetap tidak menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini, serta PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7
BAHAN DAN PERALATAN

- (1) Bahan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini harus disediakan dalam keadaan baru oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Jika bahan tidak terdapat di pasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan atau peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Tidak tersedianya bahan dan atau peralatan tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 8
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja, PIHAK KEDUA harus selalu berpedoman pada Standart Prosedur Kerja dan data-data teknis Pekerjaan yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan Persiapan Pekerjaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam hal ini Direksi Pekerjaan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Survey lapangan untuk menentukan metode pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilakukan.
 - b. Rencana kerja (*time schedule*) harian, kurva-S, serta metode pelaksanaan Pekerjaan, yang disampaikan pada saat *Kick of Meeting* sebelum Pekerjaan dilaksanakan;
 - c. Mobilisasi tools, *consumable*, serta alat kerja disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Melaksanakan *procurement* dan *construction* yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan Pekerjaan dengan baik.

- e. Membuat jadwal termasuk pembuatan gambar-gambar untuk melaksanakan Pekerjaan. Hasil Pekerjaan termasuk gambar-gambar harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

Detail Pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih rinci dalam Lampiran Surat Perintah Kerja ini.

- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan Surat Ijin Kerja (*Working Permit/Safety Permit*) kepada PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan (*Working Permit/Safety Permit*) kepada Direksi Pekerjaan melampirkan:
- 1) Surat Perintah Kerja / Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 2) Surat Tugas / Surat Penunjukan dari pimpinan PIHAK KEDUA;
 - 3) Work Order;
 - 4) Identitas Tenaga Kerja
Daftar nama penanggung jawab, pengawas pekerjaan, pelaksana pekerjaan/tenaga kerja lengkap berikut copy identitas (KTP), visa kerja (untuk tenaga kerja asing);
 - 5) Asuransi Tenaga Kerja;
 - 6) Daftar Alat Pelindung Diri (APD) bagi staf PIHAK KEDUA selama bertugas dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - 7) Daftar alat kerja yang akan dipakai oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - 8) Daftar material umum yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 9) Daftar alat transportasi angkutan pegawai/tenaga kerja dan barang (forklift, truk) milik PIHAK KEDUA untuk mendukung kebutuhan pekerjaan di dalam area kerja PIHAK KESATU.
 - 10) Kompetensi/keahlian yang dimiliki (sertifikat Ahli K3 Umum dan sertifikat keahlian lainnya yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja ini).
 - 11) Jadwal rencana kerja (*time schedule*) pekerjaan secara rinci;
 - 12) Prosedur/metodologi kerja yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
 - 13) PIHAK KEDUA WAJIB membuat *Job Safety Analyst* (JSA) sebelum pelaksanaan progres pekerjaan yang diserahkan kepada Direksi Pekerjaan.
- b. Pekerjaan dapat mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU c.q. Direksi Pekerjaan dan *Working Permit/Safety Permit* telah diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- c. Semua tenaga kerja wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU khususnya terkait masalah K3 (*Safety Permit, Safety Induction/Briefing*) dan diberikan ID Card K3 bagi setiap pekerja untuk dipakai saat bekerja di area kerja PIHAK KESATU.
- d. Seluruh tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 9

PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan apabila seluruh lingkup Pekerjaan dianggap selesai dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa dan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya penyerahan hasil Pekerjaan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan, hasil Pekerjaan tidak berfungsi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja atau mengalami gangguan, maka PIHAK KEDUA harus melaksanakan kembali Pekerjaan dimaksud agar hasil Pekerjaan dapat berfungsi dengan baik dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU.
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kembali Pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- (5) Proses pelaksanaan kembali Pekerjaan yang melebihi batas waktu penyerahan dalam Surat Perintah Kerja, akan dinyatakan sebagai keterlambatan, sehingga PIHAK KEDUA dikenakan sanksi/denda sesuai Surat Perintah Kerja, kecuali keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau hal-hal yang berkaitan dengan PIHAK KESATU.
- (6) Pemeriksaan atas hasil Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU, dalam hal ini Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa, mengetahui Senior Manager UP Paiton PIHAK KESATU, dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10 LAPORAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan Laporan Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan, yang terdiri atas:

a) Laporan Harian

No.	Ketentuan Laporan Harian	Detail
1	Bentuk Laporan	Laporan Via <i>Whatsapp</i>
2	Waktu Pelaporan	Setiap pagi pukul 06:00 WIB
3	Bahasa yang digunakan	Bahasa Indonesia
4	Konten yang dilaporkan	1. Kondisi AWS (keamanan dan fungsional); 2. Gangguan yang ditemukan (jika ada); 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan (jika ada); 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pemeliharaan a. Pemeliharaan Vegetasi; dan b. Pemeliharaan AWS; 5. Dll.

b) Laporan Bulanan (Akumulasi Laporan Harian)

No.	Ketentuan Laporan Bulanan	Detail
1	Bentuk Laporan	Laporan <i>Soft Copy</i> dan <i>Hard Copy</i>
2	Waktu Pelaporan	Pada saat penyerahan pekerjaan setiap periodenya
3	Bahasa yang digunakan	Bahasa Indonesia
4	Konten yang dilaporkan	1. Kondisi AWS (keamanan dan fungsional) 2. Gangguan yang ditemukan (jika ada); 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pemeliharaan a. Pemeliharaan Vegetasi; dan b. Pemeliharaan AWS; 4. Dll.

c) Penyampaian Laporan Hasil Pekerjaan/Laporan Akhir (Akumulasi Laporan Bulanan)

No.	Ketentuan Laporan Akhir	Detail
1	Bentuk Laporan	Laporan <i>Soft Copy</i> dan <i>Hard Copy</i> (2 rangkap)
2	Waktu Pelaporan	Pada saat penyerahan pekerjaan di periode ke-10
3	Bahasa yang digunakan	Bahasa Indonesia
4	Konten yang dilaporkan	Rekap laporan Harian dan Bulanan

- (2) Laporan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selanjutnya diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebagai dasar penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 11
DIREKSI PEKERJAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, PIHAK KESATU telah menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA serta menandatangani semua dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja ini.
- (4) Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk (Pengawas Lapangan) hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada PIHAK KEDUA sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perintah Kerja.
- (5) Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk (Pengawas Lapangan) harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.
- (6) Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.
- (7) Direksi Pekerjaan berhak menerbitkan Surat Peringatan (SP 1, SP 2), Surat Usulan Pemutusan Surat Perintah Kerja dan Usulan/Rekomendasi pengenaan Daftar Hitam (Blacklist) kepada Kepala Divisi Supply Chain Management PIHAK KESATU.

Pasal 12
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), KEAMANAN,
DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

- (1) Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib mematuhi kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang telah ditetapkan di area kerja PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko/Hazard Identification, Risk Assessment, Control (HIRAC).
- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan kerja, yang menimbulkan kerugian, dan terjadi pada pekerja PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan Pekerjaan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Namun dalam hal terjadi kecelakaan kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat membantu dalam melakukan tindakan pertolongan pertama dan proses evakuasi apabila diperlukan dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja PIHAK KESATU yang diakibatkan dan mungkin terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan apabila dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.

Pasal 13
RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan lingkungan, bangunan-bangunan sekitarnya selama Pekerjaan berlangsung.

- (2) PIHAK KEDUA harus taat kepada semua peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun oleh PIHAK KESATU mengenai ketenagakerjaan dan bidang Lingkungan dan K3.
- (3) PIHAK KEDUA harus mengasuransikan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan. Biaya asuransi sudah termasuk di dalam harga Pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan segala yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan para pekerja, seperti penyediaan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, sanitasi, air minum dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan lainnya.
- (6) PIHAK KEDUA harus memperhatikan lokasi Pekerjaan yang berada di area kerja PIHAK KESATU, sehingga sangat perlu untuk memperhatikan penempatan peralatan, sistem transportasi material dan peralatan, serta pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan sehingga Pekerjaan ini berjalan dengan baik, tanpa mengganggu, menghambat atau merusak fasilitas yang ada.
- (7) Kerusakan terhadap bangunan atau instalasi yang sudah ada atau terhadap Pekerjaan ini karena kelalaian PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus mengembalikan seperti semula tanpa ada tambahan biaya. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan, Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan kepada Pihak Lain untuk mengerjakannya dengan seluruh biaya akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemogokan dan/atau akibat-akibat yang terjadi atas kesalahan sendiri berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.
- (9) PIHAK KEDUA harus sudah memperhitungkan semua risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja, seperti:
 - a. Apabila hasil Pekerjaan musnah yang disebabkan oleh apapun juga sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
 - b. Apabila dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan atau alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala risiko akibat kemacetan Pekerjaan dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - c. Apabila dalam melaksanakan Pekerjaan terjadi kecelakaan kerja dan/atau kejadian-kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka segala kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - d. Semua perijinan-perijinan dan persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan ini harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas tanggungan dan biaya PIHAK KEDUA.
 - e. Kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi penyusutan harga satuan Pekerjaan.
 - f. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengelasan bahan, pengeluaran bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan atau pembongkaran Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (10) Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahan lain yang timbul sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan, yang disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan atau cara pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dalam Surat Perintah Kerja ini, menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA untuk mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Direksi Pekerjaan atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 14**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa pada saat melaksanakan Surat Perintah Kerja ini berdasarkan pada prinsip itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi-golongan-atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada **PIHAK KESATU** bahwa dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan **PIHAK KESATU** mengenai anti-*fraud* dan sistem manajemen kepatuhan seperti:
- a. menerapkan 4 No's:
 - i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan;
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya;
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan.
 - b. mengikuti prosedur uji kelayakan berbasis integritas (*integrity due diligence*) yang diterapkan **PIHAK KESATU**;
 - c. mengikuti program sosialisasi sistem manajemen kepatuhan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
 - d. menandatangani dan melaksanakan pakta integritas **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan Penipuan, Persekongkolan, Penyuapan, Korupsi, Kecurangan, Pemalsuan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat melakukan audit atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan **PIHAK KEDUA** apabila terdapat indikasi ketidakwajaran berupa *overcharge* atau *overprice* dari tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian tagihan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja. Biaya pelaksanaan audit tersebut menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam pelaksanaan audit terhadap tagihan pembayaran sebagaimana ayat (4) di atas, **PIHAK KESATU** berhak melakukan penundaan pembayaran atas tagihan pembayaran tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perintah Kerja ini.
- (6) Dalam rangka penerapan sistem manajemen kepatuhan di **PIHAK KESATU**, jika dalam proses pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, konflik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan **PIHAK KESATU**, agar melaporkan melalui *Whistle Blower System* dengan media antara lain Telepon/SMS/Whatsapp ke 08119861901, <https://cos.pln.co.id> atau email wbpln@pln.co.id
- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak:

- a. melakukan pemutusan Surat Perintah Kerja secara sepihak tanpa Surat Peringatan;
- b. melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KESATU**; dan melakukan penjatuhan sanksi *Blacklist* kepada **PIHAK KEDUA** selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan sanksi *Blacklist* tersebut.

Pasal 15 **TENAGA KERJA DAN UPAH**

- (1) Agar Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini berjalan dengan baik dan lancar, maka **PIHAK KEDUA** harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian, dan ketrampilannya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan ongkos maupun upah tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** WAJIB menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja/ Program Asuransi Tenaga Kerja sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian bagi tenaga kerja yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan. Biaya asuransi harus sudah termasuk di dalam harga Surat Perintah Kerja.

Pasal 16 **PEKERJAAN TAMBAH / KURANG**

- (1) Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Perubahan nilai Surat Perintah Kerja atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang, akan dituangkan dalam Addendum Surat Perintah Kerja.
- (3) Addendum Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan lingkup pekerjaan kurang yang sudah diatur dalam Surat Perintah Kerja adalah dengan menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja;
 - b. Perhitungan lingkup pekerjaan tambah yang sudah diatur dalam Surat Perintah Kerja harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan Senior Manager UP Paiton **PIHAK KESATU**.
 - c. Lingkup pekerjaan tambah yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Addendum Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan Pekerjaan, kecuali ada persetujuan dari **PIHAK KESATU** secara tertulis.
- (5) Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan dimaksud.

Pasal 17 **PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA**

- (1) **Pemutusan Tanpa Peringatan**, dilakukan apabila **PIHAK KEDUA**:
 - a. mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja; dan/atau
 - b. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; dan/atau
 - c. tidak dapat menyerahkan Pekerjaan dalam batas waktu perpanjangan yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**; dan/atau
 - d. terbukti melakukan pelanggaran atas **HAKI**; dan/atau

- e. melakukan pengalihan Pekerjaan tanpa persetujuan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Kerja,
 maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) **Pemutusan Dengan Peringatan Tertulis**, dilakukan apabila PIHAK KEDUA:
- tidak dapat menyerahkan Pekerjaan dalam batas waktu penyerahan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini; dan/atau
 - tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan, dan kebersihan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini; dan/atau
 - tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai **Surat Peringatan Pertama (SP 1)**.
 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PIHAK KESATU akan memberikan **Surat Peringatan Kedua (SP 2)** sekaligus **Surat Peringatan terakhir**.
 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PIHAK KESATU berhak melakukan **Pemutusan Surat Perintah Kerja**.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penjatuan sanksi Blacklist oleh PIHAK .
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 18 KEJADIAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa:
- situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;
 - kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan untuk mengurangi konsekuensi konsekuensinya;
 - kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini; dan
 - pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agenya.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan penyerahan Pekerjaan berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan maka PIHAK KESATU dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (7) PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan Pekerjaan yang diakibatkan oleh Force Majeure.
- (8) Kerugian yang timbul akibat terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap hasil Pekerjaan yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19 PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melakukan penundaan (*suspend*) Pekerjaan dan memulai kembali seluruh atau sebagian dari pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan teknis dan non teknis dari PIHAK KESATU, tanpa membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perintah Kerja.
- (2) Perintah untuk melakukan penundaan dan memulai kembali pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikeluarkan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kembali Pekerjaan dengan ketentuan:
 - a. Setelah penundaan (*suspend*) dicabut, dengan diterbitkannya surat dimulainya kembali Pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan;
 - b. Waktu penyelesaian Pekerjaan dihitung dari sisa waktu Pekerjaan yang dimiliki PIHAK KEDUA sebelum dilakukan penundaan (*Suspend*).

Pasal 20 PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya atas Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.
- (2) Bilamana terjadi pengalihan atas **sebagian** hak dan kewajiban tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perintah Kerja ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana terjadi pengalihan atas **seluruh** hak dan kewajiban tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perintah Kerja ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Blacklist selama minimum 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan sanksi Blacklist oleh PIHAK KESATU.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat penyerahan Pekerjaan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.
- (2) Surat Perintah Kerja ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perintah Kerja ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PARA PIHAK tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut.
- (5) Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 22

PEMBEBASAN TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK KESATU bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila dikemudian hari PIHAK KESATU mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 23

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Segala informasi rahasia yang diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan Pekerjaan ini dijamin kerahasiaannya setiap pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan ini dapat menyediakan informasi rahasia ini kepada sub kontraktor, penjual peralatan/barang/material atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi diusahakan seminimal mungkin sesuai tugas masing-masing dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
Dalam hal tersebut di atas setiap pihak wajib melaksanakan tindakan sedemikian rupa sehingga kerahasiaan informasi tetap terjamin.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK berkaitan dengan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlangsung selama Jangka Waktu berlakunya Surat Perintah Kerja dan tetap berlaku setelah berakhirnya Surat Perintah Kerja.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24
PERUBAHAN – PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 25
DOKUMEN

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Surat Perintah Kerja ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 26
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati kepada :

PIHAK KESATU

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142,
Paiton, Probolinggo 67291

Telepon : (0335) 771805
Facsimile : (0335) 771810
Untuk Perhatian : Senior Manager

PIHAK KEDUA

Kopkar Usaha Bakti

Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km.137, Paiton, Probolinggo

Telepon : ...
Facsimile : ...
Untuk Perhatian : General Manager

- (2) Salah satu pihak dapat mengganti alamat, nomor facsimile sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani di Paiton pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK KEDUA
Kopkar Usaha Bakti

General Manager,



ABU CHOIR

PIHAK KESATU
PT PLN Nusantara Power
Unit Pembangkitan Paiton
Senior Manager,



DWI JULI HARSONO

LAMPIRAN 1
SURAT PERINTAH KERJA NO: PTB99U /SPK/061/UPPTN/2024, Tanggal: 21 Agustus 2024

No.	NAMA PEKERJAAN & SPESIFIKASI	JML	STN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	Batas Waktu Penyerahan Barang / Pekerjaan
1	Jasa Pemeliharaan Automatic Weather Station Tahun 2024 (Rincian Terlampir) Nilai pekerjaan tiap periodenya yaitu Rp. 20.693.541,-	1	LOT	206.935.414	206.935.414	Pelaksanaan pekerjaan selama 10 (Sepuluh) bulan, dimulai sejak tanggal 21 Agustus 2024 s/d 20 Juni 2025.
Jumlah Harga (sudah termasuk PPN 11%)					206.935.414	
Terbilang: Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah						

LAMPIRAN 2

SURAT PERINTAH KERJA NO: PTB99U /SPK/061/UPPTN/2024, Tanggal: 21 Agustus 2024

I. LINGKUP PEKERJAAN

Pemeliharaan AWS (Automatic Weather Station) membutuhkan 4 personel dengan detail pekerjaan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Vegetasi di Area Sekitar AWS**
AWS berada di area padang rumput dengan cakupan area lokal sekitar 20x20 meter yang dikelilingi batas pagar BRC (*British Reinforced Concrete*). Adapun bentuk pemeliharaan vegetasi adalah menghilangkan seluruh vegetasi di area lokal AWS tersebut (area didalam pagar BRC) setiap 1 minggu sekali selama 10 bulan penuh.
- Pemeliharaan AWS**
AWS sendiri memiliki prosedur pemeliharaan yang cukup sederhana dengan intensitas pelaksanaan pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu selama 10 bulan penuh.
- Penjagaan AWS**
Meningat AWS ditempatkan di area yang minim pengawasan, perlu dilakukan penjagaan secara intensif 24 jam selama 10 bulan penuh dengan skema 3 *Shift* 1 Libur.
- Penyediaan Akomodasi dan Tools Pendukung**
Dalam rangka mendukung proses pemeliharaan dan penjagaan AWS, diperlukan beberapa akomodasi berikut untuk 4 personel yang ditugaskan. Adapun detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jasa	Satuan	Jumlah
1	Tenda Darurat	Unit	3
2	Lampu Tancap Solar	Unit	30
3	Meja Kayu	Unit	2
4	Kursi Kayu	Unit	4
5	Dispenser Galon Atas	Unit	1
6	Galon Air Minum	LOT	10
7	Peralatan Dapur	Set	1
8	<i>Ekstra Fooding</i>	LOT	10
9	Tempat Sampah	Unit	1
10	<i>Emergency Lamp</i>	Unit	12
11	Alat Telekomunikasi	Unit	2
12	Bantuan Pulsa	Unit	10
13	Pisau Sabit	Unit	2
14	<i>Safety Helmet</i>	Unit	4
15	<i>Wearpack</i>	Pasang	8

Adapun rencana skema *shift* diilustrasikan pada tabel berikut:

Pekerja	Hari								Dst,.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	O	O	X	X	O	O	O	O	...
B	O	O	O	O	X	X	O	O	...
C	O	O	O	O	O	O	X	X	...
D	X	X	O	O	O	O	O	O	...

Keterangan : O (masuk); X (libur)

II. KUALIFIKASI TENAGA KERJA PIHAK KEDUA

Kualifikasi personel yang ditugaskan melaksanakan lingkup pekerjaan tersebut adalah:

1. Minimal lulusan SMK atau sederajat;
2. Diutamakan Laki-Laki;
3. Tidak memiliki keterbatasan atau gangguan fisik;
4. Dapat menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan baik untuk keperluan koordinasi;
5. Dapat memahami prosedur pemeliharaan dan penjagaan AWS dengan baik;
6. Dapat menerima arahan dan instruksi dengan baik;
7. Mampu bekerjasama dalam tim.

III. ASPEK KEAMANAN DAN K3

- A. Identifikasi Bahaya dan Risiko Kerja: potensi bahaya yang termasuk dalam pekerjaan ini diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - i. Bekerja dalam panas berlebih;
 - ii. Bekerja pada area *outdoor*;
 - iii. Bahaya binatang liar (ular, anjing, monyet, dan seterusnya).
- B. Risiko kerja dalam pekerjaan ini adalah high risk.
- C. Semua potensi bahaya yang telah diidentifikasi, maka PIHAK KEDUA harus melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap semua risiko bahaya yang ada/berpotensi muncul.
- D. PIHAK KEDUA diharuskan melakukan evaluasi risiko yang ada (aspek keselamatan, kebakaran, kesehatan kerja, dan lingkungan) dan melakukan mitigasi terhadap risiko kerja tersebut. Laporan evaluasi risiko dan mitigasinya dituangkan dalam lembar JSA* (Job Safety Analysis). Lembar JSA dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dievaluasi oleh Direksi Pekerjaan.
- E. PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PLN NP, baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
- F. Semua pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi aspek dan norma K3 sesuai regulasi Depnaker dan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 yang berlaku di Indonesia serta aturan/kebijakan K3 dan 5S di PT PLN NP.
- G. Peralatan K3 (safety line, helm, safety shoes, gloves, dan lainnya yang dianggap perlu) merupakan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA dan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja tersebut.
- H. PIHAK KEDUA diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaannya, termasuk segala upaya pencegahan kecelakaan kerja.
- I. Selama dalam lingkungan PT PLN NP, PIHAK KEDUA harus menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PT PLN NP.
- J. Setiap kegiatan mobilisasi (keluar-masuk) barang di lokasi PT PLN NP, maka pihak PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh PT PLN NP.
- K. Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa masuk ke area kerja harus memiliki surat jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan surat jalan tersebut kepada PT PLN NP.
- L. Setiap penggunaan sarana milik PT PLN NP harus mendapatkan izin dari PT PLN NP.
- M. Pihak PIHAK KEDUA wajib merapikan kembali semua peralatan dan hasil pekerjaan sesuai kaidah 5S.

IV. MATERIAL SISA/LIMBAH

- A. Kotoran/sampah yang terkumpul dibuang ke tempat yang telah disediakan atau tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- B. Pelaksanaan pembersihan di lokasi yang vital dan berbahaya, harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU.
- C. PIHAK KEDUA mengumpulkan limbah B3 dan pembuangan limbah B3 berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- D. Pihak PIHAK KEDUA menjamin kebersihan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hingga penyelesaian pekerjaan.

V. **QUALITY ACCEPTANCE**

Kriteria diterimanya pekerjaan adalah sebagai berikut;

- A. Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- B. Semua lingkup pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

VI. **LAIN-LAIN**

- A. Semua proses pekerjaan ini tidak mengganggu aktivitas/operasional kantor/unit.
- B. Kerusakan karena akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.